

Instructivo para Cesión de Créditos Molinos Agro S.A.

A los fines de optimizar el proceso de instrumentación y notificación de las cesiones de créditos realizadas por terceros, sean estos clientes o proveedores de Molinos Agro S.A. (en adelante, “MOA”) extendemos el presente instructivo, que deberá ser utilizado como guía por aquellos que deseen ceder sus créditos con MOA a terceros, bajo la modalidad de cesión que estimen más conveniente conforme detallaremos más adelante. Queda expresamente convenido y aclarado, que la presente constituye una guía enunciativa, en virtud de lo cual, al momento de la notificación de las cesiones referidas, MOA podrá exigir la documentación y/o el cumplimiento de los requisitos que estime necesarios.

REQUISITOS PARTICULARES:

Las notificaciones se pueden realizar por **alguno de los siguientes canales**, a saber:

Carta documento dirigida a MOA, donde se deberá utilizar el texto modelo autorizado por MOA con todos los datos exigidos completos. Asimismo, se deberá acompañar Nota del Cesionario aceptando la cesión con firma simple.

Notas de Cesión dirigida a MOA por parte de quien desea ceder en su carácter de Cedente y, otra por parte de quién recibirá el crédito en su carácter de cesionario. Para este caso, la Nota del Cedente deberá contar con certificación de firma por parte de un Escribano Público, y la Nota del Cesionario sólo con firma simple del apoderado o titular.

Notificación Notarial efectuada en el domicilio indicado precedentemente de MOA, donde se deberá notificar la cesión efectuada entre las partes, acompañando el instrumento de cesión entre el cedente y cesionario y copia simple del instrumento cedido (por ej.: boleto, factura). Previo a la notificación, la Escribanía se deberá comunicar con el Departamento de Legales de MOA a los efectos de que validen el alcance de la notificación y coordinen fecha y hora de la notificación.

ASPECTOS GENERALES:

El instrumento de cesión debe cumplir con los siguientes requisitos:

- i) Indicar expresamente si el crédito cedido corresponde a la totalidad de los valores que correspondan por un instrumento determinado (sea esto una factura o un contrato);
 - ii) Si corresponde únicamente a los derechos de cobro o si además comprende la totalidad de los derechos derivados del instrumento cedido;
 - iii) En los casos en los que sea necesario aseverar la existencia de transmisibilidad del crédito, el escribano designado para la notificación, en el acto de la notificación, salvo expresa solicitud previa notificada por escrito, podrá verificar únicamente la siguiente información:
 - iii.a. La existencia del mismo;
 - iii.b. Si existen o no impedimentos legales notificados a MOA (previo a la notificación de la cesión) que imposibiliten el pago de los créditos cedidos al Cesionario; y
 - iii.c. Si existen otras cesiones anteriores respecto del mismo crédito.
- Cualquier otra situación particular de los créditos cedidos deberá ser notificada con anterioridad a la notificación de la cesión, a expresa requisición del cedente.
- iv) Los pagos correspondientes a contratos de compraventa de granos se hacen netos de retenciones impositivas, las cuales son realizadas en beneficio de vendedor. Cualquier situación distinta a la referida debe ser expresamente referida en el contrato de cesión y en la notificación correspondiente; y
 - v) En todos los casos debe indicarse cuenta, CBU, número de contrato del comprador y lugar de pago de los créditos cedidos.

Los Créditos a ser cedidos deberán ser notificados en las oficinas comerciales de MOA sitas en calle Uruguay 4075, de la localidad de Victoria, Provincia de Buenos Aires (CP1644), de lunes a viernes de 09 a 17:30 hs.; o en su defecto donde MOA indique.